



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Resolución

Número: RESOL-2024-81-APN-SC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: EX-2023-141435441--APN-DR#CNDC - "OPI. 361"

VISTO el Expediente N° EX-2023-141435441--APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 10 y 80 de la citada ley.

Que la operación traída a consulta consiste en la adquisición por parte de la firma MERCEDES- BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA S.A.U., de TRES (3) unidades funcionales con destino a oficinas y CUARENTA Y DOS (42) unidades funcionales con destino a cocheras que forman parte de un inmueble ubicado en el Partido de Vicente López, Provincia de BUENOS AIRES.

Que, asimismo, la operación también incluye la cesión plena de contratos de locación con la firma BIOGEN ARGENTINA S.R.L., con vencimiento el día 30 de abril de 2024, en relación a la unidad funcional número 38, destinada a oficina, y las unidades funcionales número 13, 14, 17, 18, 28, 46, 47, 48, 49, 92, 93, 94, 119 y 120 destinadas a cocheras; y contrato de locación con la firma TPCG Valores S.A.U., con vencimiento el día 19 de noviembre de 2025, en relación a la unidad funcional número 40, destinada a oficina, y las unidades funcionales número 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 117 y 118 destinadas a cocheras.

Que, la presente operación se concretó con fecha 21 de noviembre de 2023.

Que con fecha 28 de noviembre de 2023, se presentó la firma MERCEDES- BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA S.A.U., con el fin de solicitar una opinión consultiva de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley N° 27.442 a los fines de determinar si la operación descrita se encuentra sujeta al control previo establecido en dicho artículo.

Que la firma consultante considera que la operación no es una concentración económica en los términos del Artículo 7° de la Ley N° 27.442 y no está alcanzada por la obligación de notificar prevista en el Artículo 9° de la mencionada Ley.

Que asimismo sostiene que, aun si se considerara que la cesión de los contratos de locación constituye una concentración económica, la operación se encontraría exenta de notificación en tanto el valor de los contratos de locación cedidos no supera la suma equivalente a VEINTE (20) millones de unidades móviles —tornando aplicable la excepción estipulada en el Artículo 11, inciso. (e), de la Ley N.º 27.442.

Que es conveniente recordar lo dispuesto en el fragmento pertinente del Artículo 9° de la Ley N° 27.442, donde se establece que: “Los actos indicados en el Artículo 7° de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la Competencia.”

Que, a su vez, en el Artículo 11 de la mencionada ley se enumeran los casos en los que, si bien estarían sujetos a la obligación de notificar porque se cumplen los requisitos expuestos en el párrafo precedente, por diversas razones se encuentran exceptuados de tal obligación.

Que de lo expuesto se desprende que para que una transacción deba ser notificada ante la citada Comisión Nacional deben cumplirse TRES (3) requisitos: (i) que la operación encuadre en la definición del Artículo 7° de la Ley N° 27.442; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas debe superar en el país el monto indicado y (iii) la operación no debe encuadrar en algunos de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar previstos en el artículo 11 de la Ley N° 27.442.

Que sin perjuicio de que la consultante entiende que la operación no se encuentra sujeta a la obligación de notificar porque no se trata de la adquisición de una “empresa”, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA tiene dicho que lo que relevante a los fines de la Ley de Defensa de la Competencia, es la realidad económica de la operación bajo análisis.

Que es criterio de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que la compra de un inmueble adquiere relevancia en una operación si luego de la transferencia, será destinado a la misma actividad económica y si quien lo adquiere, o alguna de sus controlantes y/o controladas, se dedica a la actividad inmobiliaria o bien desarrolla la misma actividad que se viene efectuando en el inmueble adquirido.

Que atento a que la adquisición consultada lleva consigo la cesión de dos contratos de locación de los inmuebles adquiridos, puede considerarse dentro del concepto de activos conforme a lo ya descripto.

Que respecto a la potencial aplicación de la excepción de minimis, prevista en el artículo 11, inc. (e), de la Ley N.º 27.442, cabe señalar que el valor de operación traída en consulta es superior a los VEINTE MILLONES (20.000.000) de unidades móviles.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen de fecha 21 de febrero de 2024, correspondiente a la “OPI. 361” en el cual aconsejó a la SECRETARÍA DE COMERCIO: Disponer que la operación traída a consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N.º 27.442 y asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos

obstantes en el Expediente de referencia por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos allí vertidos.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, en el Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y su modificatorio y en el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Hágase saber a la consultante que la operación traída a consulta, se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, en razón de lo dispuesto en los considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a la consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by LAVIGNE Pablo Agustín
Date: 2024.03.06 09:23:09 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pablo Agustin Lavigne
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Economía



AL SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2023-141435441--APN-DR#CNDC, caratulado: “*MERCEDES- BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA S.A.U. (SYAR SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA Y COMERCIAL) S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442*” (OPI 361), iniciado en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442 por MERCEDES-BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA S.A.U.

I. SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD

I.1. Adquirente

1. MERCEDES- BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA S.A.U. (“MB CAMIONES”), es una empresa dedicada a la fabricación de camiones y autobuses CKD (*Completely Knock Down*) y la re manufactura de algunos otros componentes (cajas de cambio y motores) en el Centro Industrial «Juan Manuel Fangio», que se encuentra en Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires.
2. Asimismo, MB CAMIONES importa camiones y autobuses CBU (*Completely Built Up*) y sus correspondientes autopartes para su distribución y comercialización en el mercado nacional.

I.2. El objeto

3. El activo objeto de la operación sujeta a consulta lo componen 3 (TRES) unidades funcionales (con destino a oficinas) y 42 (CUARENTA Y DOS) unidades funcionales (con destino a cocheras) que forman parte de un inmueble ubicado en el Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires (el “Inmueble”).
4. También incluye la cesión plena de contratos de locación con Biogen Argentina S.R.L., con vencimiento el 30 de abril de 2024, en relación a la unidad funcional número 38, destinada a oficina, y las unidades funcionales número 13, 14, 17, 18, 28, 46, 47, 48, 49, 92, 93, 94, 119 y 120 destinadas a cocheras; y (b) contrato de locación con TPCG Valores S.A.U., con vencimiento el 19 de noviembre de 2025, en relación a la unidad funcional número 40, destinada a oficina, y las unidades funcionales número 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 117 y 118 destinadas a cocheras.

II. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA

5. La operación traída a consulta consiste en la adquisición, por parte de MB CAMIONES, de 3 (TRES) unidades funcionales (con destino a oficinas) y 42 (CUARENTA Y DOS) unidades funcionales (con destino a cocheras), y la cesión plena a favor de MB CAMIONES de

contratos de locación con BIOGEN ARGENTINA S.R.L. y TPCG VALORES S.A.U. por pisos de oficinas y cocheras en el Inmueble.

6. La operación sujeta a consulta se perfeccionó el 21 de noviembre de 2023.

III. EL PROCEDIMIENTO

7. El 28 de noviembre de 2023, MB CAMIONES solicitó una opinión consultiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442 (“LDC”), a los fines de determinar si la operación descripta se encuentra sujeta al control previo establecido en el artículo 9° de la misma norma.
8. El 7 de diciembre de 2023, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (“CNDC”) efectuó un requerimiento a la consultante comunicándole que, conforme lo previsto en el artículo 5° de la Resolución 26/2006 (B.O. 12/7/2006), debería contestar lo solicitado dentro de un plazo de CINCO (5) días bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud de opinión consultiva. Asimismo, se le hizo saber al consultante que el plazo establecido apartado a.4. del Anexo I de la Resolución 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado.
9. El 15 de febrero de 2024, la consultante efectuó una presentación dando cumplimiento a todo lo requerido por esta CNDC, por lo que se pasaron las actuaciones a despacho junto con la información adicional presentada.

IV. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

IV.1. Planteo de MB CAMIONES

10. La consultante considera que la operación traída a consulta no está alcanzada por la obligación de notificar prevista en el artículo 9° de la LDC.
11. Por una lado, considera que la “mera” adquisición del Inmueble y sus unidades funcionales destinadas a oficinas y cocheras no puede caracterizarse como la toma de control de una empresa.
12. Señala también que la LDC dispone que sólo las operaciones de concentración económica deben ser notificadas para su aprobación por parte de la autoridad de aplicación, en la medida que se alcancen los umbrales de notificación previstos en la norma y no se verifique ninguna excepción dispuesta en la LDC.
13. Remarca que en la operación no se verifica ninguna toma de control de una empresa en los términos del citado artículo 7° de la LDC; por lo tanto, la operación no debe notificarse porque no implica la fusión entre empresas, la transferencia de fondos de comercio, la adquisición de derechos sobre acciones o participaciones de capital, ni la transferencia de activos de una empresa o un acto que le otorgue a MB CAMIONES influencia sustancial sobre la estrategia competitiva de empresa alguna. De esta forma, la consultante considera que el conjunto de unidades funcionales adquiridas y los contratos de locación en curso cedidos no pueden ser caracterizados como una “empresa”.

IF-2024-18554717-APN-CNDC#MEC

14. Afirma finalmente que, aun si esta CNDC considerara que la cesión de los contratos de locación constituye una concentración económica, la operación se encontraría exenta de notificación en tanto el valor de los contratos de locación cedidos no supera la suma equivalente a veinte (20) millones de unidades móviles —tornando aplicable la excepción estipulada en el artículo 11, inc. (e), de la LDC.

IV.2. Análisis

15. Preliminarmente, resulta necesario aclarar que esta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas por la consultante en sus sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.
16. A fin de evaluar si la operación en consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificar, es conveniente recordar lo dispuesto en el fragmento pertinente del artículo 9° de la Ley 27.442, donde se establece que: *“Los actos indicados en el artículo 7° de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la Competencia.”*
17. A su vez, el artículo 11 de la LDC enumera los casos en los que, si bien una operación quedaría sujeta a la obligación de notificar porque cumple los requisitos expuestos en el párrafo precedente, por diversas razones se encuentran exceptuados de tal obligación.
18. Entonces, para que una transacción deba ser notificada, deben cumplirse tres requisitos: (i) la operación encuadra en la definición del artículo 7° de la LDC; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas supera en el país el monto estipulado en el artículo 9° de la misma norma; y (iii) la operación no encuadra en algunos de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar que enumera el artículo 11 de LDC.
19. Primero, es dable destacar cuando es considerada una operación económica para esta CNDC. Sin perjuicio que la consultante entiende que la operación que describe no se encuentra sujeta a la obligación de notificar porque no se trata de la adquisición de una “empresa”, lo que importa a los fines de la LDC es la realidad económica de la operación.
20. Es decir, determinar si los activos adquiridos están entre aquellos que la jurisprudencia de esta CNDC considera como “activos de una empresa” y, por lo tanto, un cambio de control sobre ellos puede quedar sujeto a la obligación de notificación prevista en la norma, o si estamos ante la toma de control fáctico o jurídico de un conjunto de elementos (inmuebles, contratos, etc.).
21. La compra de inmuebles ha sido analizada en reiteradas oportunidades y la pauta es que su adquisición deberá ser notificada cuando ese objeto pueda ser considerado como una unidad de negocios; es decir, que permita el desarrollo de una o varias actividades, a las que se le

pueda “... atribuir un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios originado en la posibilidad de generar asuntos de naturaleza económica”.¹

22. La compra de un inmueble adquiere relevancia en una operación si, luego de la transferencia, será destinado a la misma actividad económica y si quien lo adquiere, o alguna de sus controlantes y/o controladas, se dedica a la actividad inmobiliaria o bien desarrolla la misma actividad que se viene efectuando en el inmueble adquirido.
23. Atento a que la adquisición en análisis lleva consigo la cesión de dos contratos de locación de los inmuebles adquiridos, puede considerarse dentro del concepto de activos conforme a lo ya descripto.
24. Respecto a la potencial aplicación de la excepción *de minimis*, prevista en el artículo 11, inc. (e), de la LDC, cabe señalar que el valor de operación traída en consulta es superior a los veinte millones (20.000.000) de unidades móviles.
25. Conforme surge de la escritura traslativa de dominio que instrumenta la operación sujeta a consulta, el valor de la operación (compraventa del Inmueble más la cesión de los contratos de locación) es de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES (AR\$ 9.484.292.673,00).
26. Es que la determinación del valor de la operación no puede limitarse, como plantea la consultante, únicamente a la valuación que atribuye a los contratos de locación cedidos, excluyendo lo pagado por el Inmueble.
27. Por lo expuesto, esta CNDC considera entonces que la adquisición del Inmueble por parte de MB CAMIONES, y la cesión plena a su favor de los contratos de locación ya descriptos, está sujeta la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la LDC.

V. CONCLUSIÓN

28. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA disponer que la operación traída a consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.
29. Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el Expediente de referencia por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

¹ Definición adoptada en la Opinión Consultiva 83/2000, caratulada “YPF SOCIEDAD ANONIMA y ESSO SAPA (OPI N.º 83)” y reiterada en las Opinión Consultiva 131/2007, caratulada “TRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. Y BANCO RIO DE LA PLATA S.A. S/ CONSULTA INTERPRETACION LEY 25.156 (OPI N.º 131)”.

30. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número: IF-2024-18554717-APN-CNDC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 21 de Febrero de 2024

Referencia: OPI 361 - Dictamen - Sujeta a Notificación Art.9 Ley 27.442.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Florencia Bogo
Date: 2024.02.21 15:04:15 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Bogo
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2024.02.21 15:47:06 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2024.02.21 16:00:55 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Alexis Pirchio
Date: 2024.02.21 23:53:35 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Alexis Pirchio
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia